

1501794-43.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS DADALTO SAHÃO

Comarca: Itapepecerica da Serra

Foro: Foro de Itapepecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270514/2020 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 14435489 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2988/20/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2270514 - DEL.POL.ITAPECERICA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapepecerica da Serra

Foro de Itapepecerica da Serra 1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapepecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501794-43.2020.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501794-43.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270514/2020 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 14435489 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2988/20/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2270514 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCIVAN GOMES LINO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS DADALTO SAHÃO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu DENÚNCIA contra LUCIVAN GOMES LINO (fls. 69/70), qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela suposta prática do seguinte fato delituoso: No dia 1º de novembro de 2020, por volta das 13h30min, na Rua Antonio Correa dos Santos, nº 16, São Pedro, nesta cidade e comarca de Itapepecerica da Serra, o denunciado guardava, para fins de entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 59 porções de cocaína, com peso líquido de 15g, 25 porções de maconha, com peso líquido de 42g, e 27 porções de crack, com peso líquido de 5g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudo de constatação provisório (fls. 14/16) e laudo de exame - químico toxicológico a ser oportunamente anexado. (fl. 69).
A denúncia foi recebida em 16.12.2020 (fls. 79/81).

Regularmente notificado, o denunciado apresentou defesa prévia, refutando o teor da denúncia e arrolando as mesmas testemunhas da acusação (fls. 92/93). Foi oferecida, aceita e homologada a proposta de acordo de não persecução penal (fls. 103/104).

Em não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento para a presente data (fls. 176/177).

Na data aprazada, colheram-se os depoimentos das testemunhas comuns, e o acusado foi interrogado. Uma vez encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais oralmente.

É o relatório. Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais e/ou preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão punitiva procede.

A materialidade delitativa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1), no boletim de ocorrência (fls. 5/8), no auto de exibição e apreensão (fl. 17) e no laudo de constatação preliminar (fls. 14/16), positivo para tetrahydrocannabinol, cocaína e crack.

A ausência de juntada de laudo definitivo de exame químico-toxicológico não obsta o julgamento do mérito do feito, na medida em que o laudo de constatação foi devidamente assinado por perito (fl. 16), e a materialidade do fato é inconteste.

Nessa direção aponta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PRELIMINAR E OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso.

2. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, e estando corroborado com as demais provas dos autos, a materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.

(AgRg no AREsp 1578818/MG, Sexta Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10.12.2019, DJe 13.12.2019); e

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE NA CONDENAÇÃO COM SUPORTE NA AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. LAUDO PRELIMINAR ATESTANDO A QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO.

SUFICIÊNCIA PARA AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.

1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão do óbice constante da Súmula 83/STJ.

2. A insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ.

3. Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos (AgRg no AREsp n.1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018).

4. Nos termos da Súmula 182 desta Corte, é manifestamente inadmissível o agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão

confrontada (AgRg no AREsp n. 1.056.485/ES, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 2/4/2018).

5. Existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ERESp n. 1.544.057/RJ, entendeu que o laudo de constatação provisório que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida supre a ausência de laudo definitivo (ut, REsp 1727453/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 15/6/2018) (AgRg no REsp n. 1.542.110/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/3/2019).

7. Além da existência de outros indícios que caminham no sentido de corroborar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imposto ao recorrido, destaca-se que o auto de constatação preliminar, colacionado às fls. 25/27, contém a descrição da quantidade e da qualidade da substância entorpecente apreendida.

8. Tendo sido juntado laudo preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como maconha e crack, a materialidade do ato infracional equiparado ao tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada, sendo prescindível a existência de laudo toxicológico definitivo, se corroborada com as demais provas dos autos, como na espécie. [...] Não há que se falar em nulidade do laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, por ausência de informações sobre a qualificação do perito, uma vez que o perito oficial está devidamente identificado com seu nome, consoante portaria de nomeação de peritos e termo de compromisso (HC n. 464.142/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/12/2018).

9. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1679885/MG, Sexta Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.04.2021, DJe 12.04.2021).

A autoria também é certa, exsurgindo da prova vocal produzida nos autos, sob o crivo do contraditório.

Tanto em solo policial, quanto em juízo (fls. 2 e 3), os dois policiais militares que realizaram a diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado, André Luiz Lavigne Carvalho e Geraldo Cruz Júnior, ouvidos na condição de testemunhas, apresentaram relatos harmônicos, dando conta da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Relataram que: estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos para apuração de um suposto roubo de carga; ali visualizaram o acusado tentando fugir, o que despertou a fundada suspeita, mas lograram capturá-lo; realizada revista pessoal, com o réu foi encontrado um estojo contendo 59 porções de cocaína, 25 porções de maconha e 27 porções de crack, além de R\$ 85,00 em espécie; indagado, informalmente o increpado admitiu que estava traficando os estupefacientes no local, bem como revelou ter se evadido do sistema prisional do Ceará.

Silente na senda policial (termo de fl. 4), em juízo, o acusado confessou integralmente a prática delitiva (mídia audiovisual da audiência).

Como se vê, os seguros, claros e congruentes testemunhos dos policiais militares, que têm eficácia probatória amplamente reconhecida pela jurisprudência de há muito consolidada pelos tribunais superiores - sobretudo em casos como o presente, envolvendo o tráfico de drogas, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar os réus (como na espécie, até porque não os conheciam) -, aliados à confissão judicial do acusado, formam quadro probatório suficiente à formação da autoria delitiva.

Nesse cenário, a defesa não comprovou o fato impeditivo ou extintivo da pretensão punitiva (inexistência material do fato típico), cujo ônus lhe incumbia (art. 156 do CPP), de sorte que não há que se falar em absolvição por falta de provas da autoria.

Tampouco se faz necessária a constatação da venda e distribuição propriamente dita da droga para que o agente seja responsabilizado criminalmente, bastando à configuração do tipo misto alternativo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 que ele traga consigo, tenha em depósito ou guarde narcóticos destinados ao comércio

ilegal. Na lição de LUIZ FLÁVIO GOMES:

Consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (por exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa. (Lei de Drogas comentada artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de 23.08.2006, 3. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pp. 185/186). Incabível, ainda, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas).

Mencionada figura dita a redução da pena de um sexto a dois terços, desde que o agente, cumulativamente, seja (i) primário (não reincidente); (ii) de bons antecedentes (não ostente condenação criminal anterior transitada em julgado); (iii) não se dedique às atividades criminosas (desenvolva algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada ao crime, sendo o crime de tráfico a ele imputado no processo um evento isolado em sua vida); e (iv) não integre organização criminosa (associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013).

Consta de fls. 133/135 que o acusado foi condenado criminalmente em momento anterior, em sede definitiva, por crime de dano praticado no Estado do Ceará, pelo qual ora cumpre pena em regime semiaberto, não sendo, portanto, primário e portador de bons antecedentes, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena em foco.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e/ou causas de extinção da punibilidade, a responsabilização criminal do acusado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é medida de rigor.

Passo a dosar a pena aplicável, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo CP (arts. 59 e 68).

A natureza (crack, cocaína e maconha) e a quantidade não exorbitante das drogas não ensejam maior reprovação penal. Noutro giro, não há maiores informações sobre a personalidade e a conduta social do agente.

Já, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas no art. 59 do CP, verifico que: a culpabilidade é normal à espécie delitativa; o réu ostenta condenação criminal anterior transitada em julgado por crime de dano praticado no Estado do Ceará (fls. 133/135), que valorarei na fase posterior da aplicação da pena, a título de reincidência, atento à dicção da Súmula nº 241 do STJ; o motivo é inerente ao elemento subjetivo do delito; as circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo penal, no aspecto objetivo, não justificando maior reprimenda; está-se diante de crime vago, não se cogitando de comportamento de vítima específica.

À vista dessas circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base no piso de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea perante a autoridade judicial (art. 65, III, "d", do CP), consistente em "admitir contra si, por quem seja suspeito ou acusado de um crime, tendo pleno discernimento, voluntária, expressa e pessoalmente, diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo, a prática de algum fato criminoso" (NUCCI, Guilherme de Souza - Código Penal Comentado - 20. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 396), utilizada para a formação do convencimento deste Julgador (Súmula nº 545 do STJ), bem como a agravante da reincidência (arts. 61, I, e 63, ambos do CP) em crime de dano - conforme acima se adiantou.

Atento à compreensão pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do EREsp nº 1.154.752, em 26.05.2012, compenso a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade policial com a agravante, posto serem igualmente preponderantes, ex vi do disposto no art. 67 do CP, e, a fim

de não desrespeitar o patamar mínimo estabelecido pelo preceito secundário do tipo penal, deixo de atenuar a pena anteriormente dosada por força da circunstância da menoridade relativa, em atenção ao disposto na Súmula nº 231 do STJ, remanescendo a sanção inalterada.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e/ou de aumento de pena, ao que torno a pena intermediária anteriormente fixada definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, que fixo no valor mínimo unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não há informações sobre a situação econômica do réu (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, porquanto a pena supera 4 anos de reclusão, e se trata de réu reincidente (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e Súmula nº 269 do STJ, a contrario sensu).

Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, seja pela quantidade de pena imposta, seja em razão da reincidência do acusado (arts. 44 e 77 do CP, a contrario sensu).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu LUCIVAN GOMES LINO, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

Considerando que o réu foi colocado em liberdade provisória neste processo, e na ausência de pedido expresso da acusação, remanesce hígido o direito de recorrer também em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP), salvo se por outro motivo estiver preso.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (art. 387, IV, do CPP), uma vez que se cuida de crime vago, que vulnera a saúde pública (bem jurídico difuso), e não houve requerimento explícito da acusação nesse tocante.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Contudo, a respectiva exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos da dicção conjunta dos arts. 3º do CPP e 98 a 102 do CPC, pois ora lhe concedo o benefício da assistência judiciária gratuita.

Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do agente em favor da União, o que faço com supedâneo no art. 63, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto aos entorpecentes, oficie-se à autoridade policial para que proceda à incineração – caso ainda não tenha sido realizada.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do nobre patrono nomeado, no valor máximo previsto na tabela vigente.

Considerando que as partes expressamente desistiram da interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e na sequência: (a) lance-se o nome do réu no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral do acusado para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) expeça-se a documentação necessária para a execução da pena; (d) oficie-se ao IIRGD para registro dos antecedentes criminais do acusado; e (e) remetam-se os autos à contadoria judicial para elaboração do cálculo da multa, intimando-se, em seguida, o acusado para recolhimento, em 10 dias, do valor pecuniário devido (art. 50 do CP).

Oportunamente, arquivem-se definitivamente os autos, promovendo-se as baixas nos registros.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Itapecerica da Serra, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA